



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado

TEMAS GENERALES – BLOQUE A

I. Marco constitucional español y Unión Europea

**Tema 3. La Constitución Española de 1978 (III). Las Comunidades
Autónomas: organización política y administrativa.
La Administración local: regulación constitucional
y entidades que la integran**

AUTOR: Luis Miguel Vega Fidalgo

REVISOR: Almudena Ruiz Sánchez

Creación: Noviembre 2020

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	4
2	RÉGIMEN JURÍDICO	5
3	LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6
3.1	ANTECEDENTES HISTÓRICOS	6
3.2	EL ESTADO AUTONÓMICO.....	6
3.3	EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA.....	6
3.4	LA CREACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	7
3.4.1	EL ACCESO A LA AUTONOMÍA	7
3.4.1.1	LA VÍA DEL ARTÍCULO 143.....	7
3.4.1.2	LA VÍA DEL ARTÍCULO 151.....	7
3.4.2	EVOLUCIÓN HISTÓRICA	8
3.4.2.1	LOS PRIMEROS PACTOS AUTONÓMICOS DE 1981	8
3.4.2.2	LOS SEGUNDOS PACTOS AUTONÓMICOS DE 1992	8
3.4.3	EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA	9
3.4.3.1	LAS REFORMAS ESTATUTARIAS	9
3.4.3.2	LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	9
3.5	LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA	10
3.5.1	EL CARÁCTER POLÍTICO	10
3.5.2	EL RÉGIMEN COMPETENCIAL.....	10
3.5.2.1	INTRODUCCIÓN.....	10
3.5.2.2	LAS COMPETENCIAS ASUMIBLES POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10
3.5.2.3	LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL ESTADO	11
3.5.2.4	LAS CLÁUSULAS DE CIERRE	13
3.5.2.5	LA RELACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES ...	14
3.5.3	LOS ÓRGANOS POLÍTICOS	14
3.5.4	EL SISTEMA DE FUENTES	15
3.5.5	EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD	15
3.6	LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.....	16
3.6.1	LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.....	16
3.6.2	LA COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	16
3.6.3	EL RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN.....	17
3.6.3.1	PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES	17
3.6.3.2	RECURSOS FINANCIEROS	18

	3.6.3.3	LOS REGIMENES FORALES DE NAVARRA Y EL PAÍS VASCO	18
	3.6.3.4	LEGISLACIÓN POSTERIOR	19
4		LA ADMINISTRACIÓN LOCAL	20
	4.1	REGULACIÓN CONSTITUCIONAL	20
	4.2	LA AUTONOMÍA LOCAL	20
	4.2.1	LA DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL	21
	4.3	EL RÉGIMEN COMPETENCIAL	21
	4.3.1	LAS COMPETENCIAS PROPIAS	22
	4.3.2	LAS COMPETENCIAS OBLIGATORIAS	23
	4.3.3	LAS COMPETENCIAS DELEGADAS	23
	4.3.4	LA ATRIBUCIÓN DE NUEVAS COMPETENCIAS	24
	4.3.5	LAS COMPETENCIAS IMPROPIAS	24
	4.4	LA FINANCIACIÓN DE LOS MUNICIPIOS	25
	4.4.1	RECURSOS FINANCIEROS	25
	4.5	LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN LOCAL	26
	4.5.1	EL MUNICIPIO	26
	4.5.1.1	EL TERRITORIO	26
	4.5.1.2	LA POBLACIÓN	26
	4.5.1.3	LA ORGANIZACIÓN	27
	4.5.1.4	EL CONCEJO ABIERTO	31
	4.5.2	LA PROVINCIA	31
	4.5.2.1	LAS COMPETENCIAS	31
	4.5.2.2	LA ORGANIZACIÓN	32
	4.5.3	LA ISLA	35
	4.5.4	LAS ENTIDADES DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO	35
	4.5.5	LAS COMARCAS	35
	4.5.6	LAS ÁREAS METROPOLITANAS	35
	4.5.7	LAS MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS	36
5		CONCLUSIONES	37
6		RESUMEN ESQUEMÁTICO	38
7		GLOSARIO	40
8		TEST	41
	8.1	PREGUNTAS DE TEST	41
	8.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	43
9		BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	44
	9.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	44

1 INTRODUCCIÓN

En este tema vamos a tratar dos elementos territoriales que prevé la Constitución Española: las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

Dentro de cada uno de ellos, analizaremos la regulación constitucional de base, así como los desarrollos legislativos posteriores. Estudiaremos el prisma político y el administrativo, enfatizando las competencias de cada uno de ellos, así como su régimen organizativo.

El modelo territorial español es complejo y parte de una clara heterogeneidad que obligó al constituyente a diseñar una estructura que diera cabida a todos los territorios.

2 RÉGIMEN JURÍDICO

La Constitución Española de 1978 regula, en su Título VIII, la organización territorial del Estado; en particular, las Comunidades Autónomas y la Administración Local, objeto de este tema. A partir de dicha base, el legislador ha ido construyendo un ordenamiento jurídico complejo, objeto en numerosas ocasiones de conflictos competenciales y políticos.

En lo que respecta a las Comunidades Autónomas, la norma fundamental de cada una de ellas es el Estatuto de Autonomía, aprobado mediante Ley Orgánica en las Cortes Generales, y cuyo objeto consiste en la regulación de su organización y funcionamiento, relación de competencias adquiridas o adquiribles, así como los mecanismos de relación con la Administración General del Estado y con las Entidades Locales integradas en su territorio.

Adicionalmente, el Estado ha ido desarrollando un conjunto de normas con el objeto de armonizar determinados parámetros entre diferentes Comunidades Autónomas. La que reviste mayor importancia es la relativa a la financiación de las mismas.

Por su parte, las Entidades Locales cuentan con una legislación básica aplicable a todas ellas, la Ley de Bases de Régimen Local, a partir de la cual se han ido desarrollando con posterioridad normas comunes aplicables a la amalgama de tipologías de entidades que detallaremos a continuación.

3 LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En el año 1978, el Estado se organizaba en torno a la división en provincias que se había creado en 1833 por el entonces Secretario de Estado de Fomento, Javier de Burgos. Esta era la única demarcación administrativa que pervivió durante el período franquista. Con la llegada del nuevo régimen, el constituyente tomó esta base a partir de la cual construir una nueva demarcación adicional, denominada Comunidades Autónomas.

3.2 EL ESTADO AUTONÓMICO

El Estado Autonomico que idea la Constitución de 1978 es un sistema mixto entre el Estado unitario y el federal. En el primer caso, las fuentes de poder y normas recaen en un único órgano, mientras que en el segundo, existe una pluralidad de ordenamientos constitucionales y fuentes normativas. En particular, en lo que respecta a la federación de Comunidades Autónomas, el propio constituyente lo prohibió en el artículo 145.1.

Algunos autores lo califican de estado compuesto. De hecho, según el propio Tribunal Constitucional, la Constitución prefigura una distribución vertical del poder público entre entidades de distinto nivel, que son fundamentalmente: el Estado, titular de la soberanía; las Comunidades Autónomas, caracterizadas por su autonomía política, y las provincias y municipios, dotadas de autonomía administrativa de distinto ámbito (STC 32/1981).

Recordemos que el modelo de Estado se construye sobre la premisa del artículo 2 CE: *“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”*.

3.3 EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA

El modelo territorial que plantea la Constitución es, en cierto modo, complejo y trató de dar respuesta a una situación histórica muy heterogénea. Cuando se refiere al principio de autonomía, debe entenderse que en ningún caso dicha autonomía se corresponde con soberanía, ya que ésta reside en el pueblo español en su conjunto (artículo 1.2 CE). Por tanto, el principio de autonomía cuenta con los siguientes límites:

- El principio de solidaridad, reconocido en el artículo 138.1, que establece que el Estado vela por el equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español.
- El principio de igualdad, reconocido en el artículo 138.2, que establece que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. Y por el artículo 139.1, que establece que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
- El principio de libre circulación, recogido en el artículo 139.2, que establece que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. Este principio tiene aún más importancia con la entrada en vigor del

Tratado de la Unión Europea de 1992, que consolida el precepto de mercado interior europeo.

3.4 LA CREACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

3.4.1 EL ACCESO A LA AUTONOMÍA

El artículo 143 CE indica que *“las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas”*. Notemos que este precepto habla de tres elementos materiales:

- Las provincias limítrofes con una serie de características comunes, el caso general.
- Las islas, con las especificidades territoriales y administrativas que históricamente han existido.
- Las provincias con entidad regional histórica.

Además, el artículo 144 CE introduce especialidades que podrán aprobar las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica:

- Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143. Este es el caso de las Comunidades Autónomas uniprovinciales.
- Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. Este sería el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla, que se constituyen como Ciudades Autónomas y que, a partir de ahora, incluiremos en la referencia genérica de Comunidades Autónomas.

Por otra parte, cabe destacar que la Constitución indica que la creación de las Comunidades Autónomas es facultativa; esto es, no todos los territorios han debido enmarcarse en el ámbito de una de estas entidades, si bien la experiencia ha demostrado que todos lo han hecho en última instancia. De hecho, el propio artículo 137 CE indica que *“el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”*.

La Constitución previó dos mecanismos de acceso a la autonomía, en sus artículos 143 y 151, que detallaremos a continuación, y que trajo causa de la existencia previa de territorios con algún tipo de órganos autonómicos o plebiscitos favorables en épocas históricas previas.

3.4.1.1 LA VÍA DEL ARTÍCULO 143

La vía ordinaria o general, prevista en el artículo 143, otorga un acceso lento, ya que solo permite acceder a ciertas competencias (las del artículo 148), debiendo esperar un mínimo de cinco años para poder asumir otras (las no incluidas en el artículo 149). La iniciativa requería de dos terceras partes de los municipios que sumasen, al menos, la mitad de la población.

3.4.1.2 LA VÍA DEL ARTÍCULO 151

El acceso por la vía del artículo 151 es más rápido, ya que no requiere esperar los cinco años indicados en el apartado anterior. Al ser más exigente, la iniciativa requería de tres cuartas partes de

los municipios que sumasen, al menos, la mitad de la población. Además, la disposición transitoria segunda CE favoreció el acceso a la autonomía por esta vía para aquellos territorios que ya contasen con Estatutos de Autonomía anteriores.

País Vasco, Cataluña y Galicia se acogieron a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de la Constitución lo que les eximió de cumplir los requisitos del artículo 151.1. Andalucía, por su parte, es la única Comunidad Autónoma que se constituyó observando las previsiones del artículo 151.1.

3.4.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA

El proceso de construcción del Estado Autonómico fue complejo y se articuló a partir de los Pactos Autonómicos de 1981 y 1992, que analizaremos brevemente a continuación. En definitiva, podríamos decir que este modelo territorial es la suma de los siguientes factores:

- La concreción de la CE a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
- La voluntad de los sujetos con derecho a constituirse como Comunidades Autónomas.
- Aprobación de los Estatutos de Autonomía.
- Adopción de acuerdos entre las principales fuerzas políticas.

3.4.2.1 LOS PRIMEROS PACTOS AUTONÓMICOS DE 1981

En los Primeros Pactos Autonómicos de 1981, una vez instaurado el régimen constitucional, se definió el mapa autonómico y las provincias que integraban cada Comunidad. Los principales partidos políticos establecen un mapa de 17 Comunidades Autónomas, que incluyen 50 provincias, y dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla).

Hasta ese momento, y como ya hemos referido en el epígrafe anterior, Cataluña, País Vasco y Galicia habían accedido a la autonomía a través de mecanismos especiales, equivalentes a los del artículo 151 CE. En el caso de Andalucía, ya había celebrado un referéndum en 1980, por lo que accedió a la autonomía por la vía del artículo 151, igualmente.

Navarra, Canarias y la Comunidad Valenciana también alcanzaron la plena autonomía en aquel momento. En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, el acceso a la autonomía también fue especial, a través de la Disposición Adicional Primera y Transitoria Cuarta CE, junto con la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y mejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

Las 10 regiones restantes accedieron al régimen autonómico a través del artículo 143 CE. Por tanto, podemos concluir que España constituye un Estado Autonómico a dos velocidades.

El instrumento jurídico que articuló esta primera aproximación fue la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico, toda vez que la norma anterior (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) fue ampliamente revisada en sede del Tribunal Constitucional.

3.4.2.2 LOS SEGUNDOS PACTOS AUTONÓMICOS DE 1992

En el año 1992, los principales partidos políticos acuerdan el traspaso de competencias a las Comunidades que habían accedido a la autonomía por la vía del artículo 143. El objetivo era equiparar el marco competencial con aquellos territorios que había utilizado el mecanismo previsto en el artículo 151 o equivalente. Con estos Segundos Pactos Autonómicos de 1992, se reforman los Estatutos de Autonomía de aquellas Comunidades afectadas.

3.4.3 EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica que regula una Comunidad Autónoma. Formalmente, es una Ley Orgánica, autorizada por las Cortes Generales, y forma parte del ordenamiento jurídico español.

El artículo 147 CE indica el contenido mínimo del Estatuto de Autonomía:

- La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
- La delimitación de su territorio.
- La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
- Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

3.4.3.1 LAS REFORMAS ESTATUTARIAS

Parte de Comunidades Autónomas han reformado sus Estatutos de Autonomía tras su creación. Los principales elementos objeto de actualización han sido los siguientes:

- Se incorpora un Título que reconoce derechos a los ciudadanos y desarrolla principios sociales y económicos.
- Se modifica el sistema competencial, mediante el blindaje de competencias a través de una minuciosa regulación.
- Se establecen modelos de participación autonómica en órganos estatales y europeos.
- Se procede a una completa regulación del modelo de financiación.

3.4.3.2 LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La doctrina del Tribunal Constitucional es extensa al respecto. Destacamos algunas sentencias de interés:

- El Estatuto de Autonomía concilia los intereses del Estado con los del territorio, ya que requiere de aprobación en la Asamblea Legislativa autonómica y en las Cortes Generales, con sometimiento a referéndum, en su caso (STC 247/07).
- Los Estatutos de Autonomía son normas autonómicas, pero también Estatales y, por tanto, sometidas a la Constitución por el sistema de fuentes del Derecho español. Los Estatutos deben ser interpretados siempre mediante su proyección en el marco constitucional (STC 18/1982).
- La creación y reforma de los Estatutos de Autonomía constituyen procesos rígidos, ya que no pueden articularse más que por los mecanismos que establece la propia Constitución. En caso de colisión de competencias, será competencia del Tribunal Constitucional la apreciación del alcance de la correspondiente reserva y sus efectos sobre la validez o eficacia de la normativa estatutaria (STC 247/2007).

Debemos referirnos también a la Ley Orgánica 12/2015, de 22 de septiembre, que modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, que establece el recurso previo de inconstitucionalidad para los proyectos de Estatutos de Autonomía y sus propuestas de reforma, con el objeto de garantizar el equilibrio entre la legitimidad que tienen dichas normas institucionales básicas de las Comunidades Autónomas con el respeto de dicho texto a la Constitución, norma fundamental del ordenamiento jurídico del Estado.

Finalmente, es necesario destacar que los Estatutos de Autonomía forman parte del Bloque de Constitucionalidad; esto es, de la agrupación de normas en cuyo conjunto debe interpretarse la Constitución.

3.5 LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA

3.5.1 EL CARÁCTER POLÍTICO

A diferencia de las Entidades Locales, que se tratarán más adelante, las Comunidades Autónomas son entes políticos, ya que la Constitución les reconoce la potestad de crear normas con rango de Ley. Las Entidades Locales, sin embargo, son entes puramente administrativos, sin esta potestad legislativa.

3.5.2 EL RÉGIMEN COMPETENCIAL

3.5.2.1 INTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos más controvertidos, sin duda alguna, desde la puesta en marcha del régimen autonómico, ha sido la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Este asunto se regula en los artículos 148 y 149 CE, y ha sido objeto de numerosos litigios y creación de doctrina y jurisprudencia tanto de la jurisdicción ordinaria como del Tribunal Constitucional en estas décadas.

3.5.2.2 LAS COMPETENCIAS ASUMIBLES POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El artículo 148 CE establece las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas. Notemos que, nuevamente, hablamos de un asunto facultativo. La Constitución no obliga a las Comunidades Autónomas a asumir competencias; se trata, por tanto, de una manifestación de interés por las mismas con la consiguiente autorización por las Cortes Generales.

Por otra parte, es importante entender que las Comunidades Autónomas se organizan según el principio de territorialidad. Esto significa que no pueden asumir competencias en territorios diferentes al suyo. Aunque parezca una obviedad, ha constituido un gran problema jurídico por la continua globalización de la actividad económica y social.

A continuación, se indican estas competencias asumibles por las Comunidades Autónomas:

- 1.^a Organización de sus instituciones de autogobierno.
- 2.^a Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.
- 3.^a Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- 4.^a Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
- 5.^a Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.

- 6.^a Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
- 7.^a La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
- 8.^a Los montes y aprovechamientos forestales.
- 9.^a La gestión en materia de protección del medio ambiente.
- 10.^a Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.
- 11.^a La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
- 12.^a Ferias interiores.
- 13.^a El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.
- 14.^a La artesanía.
- 15.^a Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.
- 16.^a Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.
- 17.^a El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
- 18.^a Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
- 19.^a Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
- 20.^a Asistencia social.
- 21.^a Sanidad e higiene.
- 22.^a La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.

Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que existen ciertas competencias que quedan condicionadas a una armonización estatal, como la séptima. Por otra parte, también cabe destacar que algunas competencias tienen una vinculación con las administraciones locales del territorio de la Comunidad Autónoma.

Finalmente, el régimen de adquisición de competencias se configura como progresivo; esto es, las Comunidades Autónomas pueden ir reformando periódicamente sus Estatutos de Autonomía para conseguir asumir mayores competencias. Este extremo ha sido una realidad en los últimos años.

3.5.2.3 LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL ESTADO

El artículo 149 CE establece las materias sobre las que el Estado tiene competencia exclusiva:

- 1.^a La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
- 2.^a Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
- 3.^a Relaciones internacionales.
- 4.^a Defensa y Fuerzas Armadas.

5.^a Administración de Justicia.

6.^a Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.

7.^a Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

8.^a Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.

9.^a Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

10.^a Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.

11.^a Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros.

12.^a Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.

13.^a Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

14.^a Hacienda general y Deuda del Estado.

15.^a Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

16.^a Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.

17.^a Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.

18.^a Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.

19.^a Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.

20.^a Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.

21.^a Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.

22.^a La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.

23.^a Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.

24.^a Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.

25.^a Bases de régimen minero y energético.

26.^a Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.

27.^a Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.

28.^a Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.

29.^a Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.

30.^a Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

31.^a Estadística para fines estatales.

32.^a Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

Existen, por tanto:

- Competencias exclusivas: Aquellas en las que un ente aglutina todas las facultades posibles sobre una misma materia, como ocurre en el artículo 149.1 CE. Debemos destacar que aquellas competencias para las cuales el Estado cuenta con competencias legislativas exclusivas, las Comunidades Autónomas no pueden ejercer potestad reglamentaria de desarrollo de la legislación estatal, sino simplemente realizar una función ejecutiva. Dicho de otro modo, la potestad legislativa general comprende tanto la potestad legislativa como la reglamentaria (STC 31/2010).
- Competencias compartidas: Se dan cuando determinadas facultades corresponden a un ente y las restantes a otro. Aunque en estos casos podría también señalarse que lo compartido es la materia. El artículo 149 CE recoge, en tal sentido, tanto la atribución de la legislación básica al Estado, correspondiendo el desarrollo normativo y la ejecución a las Comunidades Autónomas. De esta manera, se consigue una homogeneización de los aspectos esenciales de dicha materia. Como ejemplo, podemos citar el ámbito de la función pública.
- Competencias concurrentes: Ocurren cuando los dos entes tienen la posibilidad de concurrir con idénticas facultades a la regulación de una materia.

3.5.2.4 LAS CLÁUSULAS DE CIERRE

Tratados estos dos artículos, cabría preguntarse cómo se regulan las competencias que no se citan expresamente en la Constitución, bien porque el constituyente no lo haya previsto o bien derivadas de nuevas realidades sociales.

El artículo 149.3, denominado “cláusula de prevalencia”, da respuesta a este asunto, indicando que *“las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas”*. De lo que cabe concluir que:

- Lo que no esté atribuido expresamente al Estado, podrá ser asumido por la Comunidad Autónoma.
- Si no lo asumen las Comunidades Autónomas, corresponderá Estado.
- El Derecho de las Comunidades Autónomas prevalece sobre el estatal.

No obstante, debe indicarse que esta cláusula de prevalencia ha sido objeto de numerosos enfrentamientos entre las Comunidades Autónomas y el Estado, con la correspondiente jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

3.5.2.5 LA RELACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

Las Comunidades Autónomas han contado con dos posibilidades constitucionales para poder gestionar sus competencias:

- De manera directa, a través de una Administración Pública autonómica.
- De manera indirecta, mediante el traspaso de competencias a las Entidades Locales que integran su territorio.

La mayor parte de Comunidades Autónomas han optado por la primera opción, si bien en algunos casos particulares como el País Vasco o Canarias, se ha apostado por un refuerzo de las Entidades Locales, a través de las Diputaciones o de los Cabildos.

3.5.3 LOS ÓRGANOS POLÍTICOS

El artículo 152 CE establece los órganos de los que dispone la Comunidad Autónoma, propios de un modelo parlamentario:

- Asamblea Legislativa: Se elige por sufragio universal y cuenta con potestades legislativas. Adopta nombres diversos, como Cortes, Parlamento o Asamblea, entre otros. Aparte de la función legislativa, controla al Consejo de Gobierno y elige a los Senadores autonómicos, entre otros.
- Consejo de Gobierno: Representa el poder ejecutivo. Está formado por el Presidente y los Consejeros. Al igual que en el Estado, puede dictar normas con rango de ley, como los Decretos-legislativos, si bien la creación de Decretos-ley está más limitada por los Estatutos.
- Presidente: Es elegido por la Asamblea Legislativa y nombrado por el Rey. Dirige el Consejo de Gobierno y cuenta con una doble función:
 - o Es la máxima representación de la Comunidad Autónoma.
 - o Es la representación ordinaria del Estado en la Comunidad Autónoma.Tanto el Presidente como el resto de miembros del Consejo de Gobierno responden políticamente ante la Asamblea.
- Tribunal Superior de Justicia: Es la máxima autoridad jurisdiccional en el territorio de la Comunidad Autónoma. No obstante, debe entenderse que, en España, el poder jurisdiccional es único e independiente. Ello implica que, pese a la existencia de este órgano jurisdiccional, debe tenerse en cuenta la existencia del Tribunal Supremo y la vinculación de todos ellos a la

Ley Orgánica del Poder Judicial. Por tanto, las Comunidades Autónomas no cuentan con un poder judicial independiente del resto del territorio, más allá de la existencia de un órgano territorial en esta materia.

3.5.4 EL SISTEMA DE FUENTES

Las Comunidades Autónomas cuentan con potestad legislativa; esto es, sus órganos políticos pueden elaborar normas con rango de Ley. No obstante, esta potestad cuenta con ciertos límites:

- Límites territoriales: Derivados del principio de territorialidad al que nos hemos referido anteriormente. Recordemos que las Comunidades Autónomas no pueden regular aspectos fuera de su territorio.
- Límites materiales: Las Comunidades Autónomas solo podrán legislar en aquellas competencias que estrictamente hayan previsto sus Estatutos de Autonomía y que hayan asumido.
- Leyes marco: El artículo 150.1 CE indica que *“las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal”*. Esto es, a las Comunidades Autónomas se les puede imponer la facultad de crear leyes en determinados aspectos adicionales a sus competencias estatutarias.
- Leyes de transferencia o delegación: El artículo 150.2 CE establece que *“el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”*. La diferencia con las leyes marco es que aquí se establecen competencias de titularidad estatal. Esta transferencia puede ser permanente o temporal. Por otra parte, el artículo se refiere a la cesión y no a la titularidad, que en todo caso recae en el Estado. Este mecanismo ha sido muy utilizado, especialmente para aquellas Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía lenta, para dotarlas de más competencias sin necesidad de reformar sus Estatutos.
- Leyes de armonización: Esto está regulado en el artículo 150.3 CE, que indica lo siguiente: *“El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general”*. Nos encontramos aquí con una suerte de intervención estatal en las competencias autonómicas para evitar situaciones de desigualdad entre territorios. Este mecanismo es supletorio: El Tribunal Constitucional ha indicado que el Estado solo debe utilizarlo cuando no dispone de otras herramientas jurídicas.

Como es lógico, las Comunidades Autónomas también cuentan con potestad reglamentaria. Competentes para ello son su Consejo de Gobierno y su Administración Pública.

3.5.5 EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD

La actividad de las Comunidades Autónomas es controlada por los siguientes órganos, según establece el artículo 153 CE:

- El Tribunal Constitucional, para las normas con rango de Ley que emanen de sus Asambleas Legislativas. En particular, se prevén dos instrumentos específicos:
 - o El recurso de inconstitucionalidad, contra leyes que supuestamente vulneren la Constitución.

- El conflicto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, cuando exista intromisión, bien en sentido positivo (ambas entidades interpretan que la competencia es suya), bien en sentido negativo (ninguna entidad asume como propia una determinada competencia).
- El Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, para las leyes de transferencia o delegación.
- La jurisdicción contencioso-administrativa, para las normas con rango de Reglamento establecidas por su poder ejecutivo.
- El Tribunal de Cuentas, en el ámbito económico y presupuestario.

Mención especial merece el artículo 155 CE, que establece la capacidad de intervención de una Comunidad Autónoma por parte del Gobierno. En particular, *“si una Comunidad Autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”*.

3.6 LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

3.6.1 LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS

El propio diseño competencial que realiza la Constitución otorga amplias libertades a las Comunidades Autónomas para establecer su organización administrativa. En particular, según dispone el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), *“corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización”*.

Pese a ello, bien es cierto que la mayoría de las Comunidades Autónomas han optado por replicar un esquema similar al establecido para la Administración General del Estado. En particular, cuentan con una estructura central y servicios territoriales en las provincias.

También se ha creado una administración consultiva, de manera equivalente a la estatal, con órganos similares al Consejo de Estado. En esta línea, también existen órganos semejantes al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.

3.6.2 LA COOPERACIÓN ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El artículo 145 CE establece que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para gestionar servicios propios, siempre y cuando se establezca en sus Estatutos. El resto de mecanismos de cooperación requiere de autorización de las Cortes Generales.

Como se puede apreciar, el constituyente limitó las opciones de cooperación entre territorios, si bien esto es algo que se ha ido superando con el tiempo. En particular, la LRJSP, en sus artículos 140 y siguientes, ha desarrollado la política de relaciones interadministrativas, que se basa en los siguientes principios:

- Lealtad institucional.
- Respeto a la distribución de competencias.
- Colaboración para lograr fines comunes, en sentido obligatorio.
- Cooperación para realizar acciones comunes, en sentido voluntario.

- Coordinación.
- Eficiencia en la gestión de recursos públicos.
- Responsabilidad de cada Administración Pública.
- Garantía e igualdad de los ciudadanos.
- Solidaridad interterritorial.

Por tanto, encontramos dos aspectos de interés:

- Colaboración: A través del suministro de información, mantenimiento de sistemas de información integrados y del deber de asistencia y auxilio.
- Cooperación: A través de los siguientes instrumentos:
 - o Conferencia de Presidentes.
 - o Conferencias Sectoriales.
 - o Comisiones Sectoriales y grupos de trabajo.
 - o Comisiones Bilaterales de Cooperación.
 - o Comisiones Territoriales de Coordinación.

También resulta muy notorio que la LRJSP establece obligaciones en materia de Administración digital. En concreto, obliga a la reutilización de plataformas y sistemas de información, así como a la transmisión de datos por vía electrónica en el ámbito de las competencias para las que resulten necesarias. Asimismo, también cabe destacar la constitución de la Comisión Sectorial de Administración electrónica, como órgano técnico de cooperación de la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales en esta materia. Dicho órgano está regulado en la disposición adicional novena de la LRJSP.

3.6.3 EL RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN

3.6.3.1 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

La regulación constitucional de la financiación de las Comunidades Autónomas se establece en los artículos 156 a 158 CE. En primer lugar, se indica que estos entes territoriales “*gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles*”. Nuevamente, observamos el modelo de Estado establecido por la Constitución en la que se dota de autonomía a las Administraciones territoriales, siempre y cuando haya una coordinación única y la actuación se base en el principio de solidaridad.

Por otra parte, cabe destacar también el artículo 135 CE, que fue objeto de modificación en el año 2011. Este precepto consagra el principio de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Administraciones Públicas, y en particular para las Comunidades Autónomas. Los aspectos más destacables de dicho artículo son los siguientes:

- El Estado y las Comunidades Autónomas no pueden incurrir en un déficit superior al que establezca la Unión Europea. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
- La emisión de deuda pública debe estar autorizada por ley y su pago será prioritario frente a otros gastos.
- Los límites de déficit y deuda pública solo podrán ser superados por catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria.

3.6.3.2 RECURSOS FINANCIEROS

Los recursos de las Comunidades Autónomas son los siguientes, según establece el artículo 157 CE:

- Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.
- Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
- Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial (artículo 158.2 CE) y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
- Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.
- El producto de las operaciones de crédito.

En el caso de los tributos, nuevamente la Constitución remarca que las Comunidades Autónomas no podrán imponer medidas sobre bienes situados fuera de sus territorios o que supongan un obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

Por su parte, el Estado puede financiar directamente a las Comunidades Autónomas en función del volumen de competencias que hayan asumido y garantizando, en todo caso, un nivel mínimo de prestación de servicios en todo el territorio nacional.

El Fondo de Compensación al que se refiere este epígrafe se utiliza para las inversiones y ha tenido como objeto la corrección de los desequilibrios económicos entre territorios.

3.6.3.3 LOS REGIMENES FORALES DE NAVARRA Y EL PAÍS VASCO

Las Comunidades Autónomas de Navarra y el País Vasco cuentan con un régimen de financiación especial y diferente al común, aplicable al resto de territorios. El régimen común se basa en el principio de necesidad, mientras que el especial se basa en el principio de capacidad.

Son modelos similares derivados del respeto explícito que la Constitución realiza sobre los derechos históricos de estos dos territorios. En particular, en el caso de País Vasco, hablaríamos del sistema de Concierto, y de Convenio para Navarra.

En primer lugar, debemos indicar que se trata de un sistema paccionado; esto es, forma parte de un pacto histórico entre el Estado y dichos territorios.

Estos territorios tienen potestad para establecer, mantener y regular su régimen tributario. Gestionan la mayoría de los tributos estatales, a excepción de los derechos de importación y los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido. La recaudación se realiza por los órganos correspondientes de dichas Comunidades Autónomas, como son las Diputaciones Forales en el País Vasco y el Gobierno de Navarra.

Las competencias que el Estado ejerce en dichos territorios, así como los aspectos comunes de nuestro régimen institucional, como es la política de defensa, asuntos exteriores o la Corona, entre otros, son sufragados por estas dos Comunidades Autónomas a través de un mecanismo llamado "cupo" o "aportación", que transfieren al Estado.

Las normas que regulan esta materia son la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, y la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.

3.6.3.4 LEGISLACIÓN POSTERIOR

Las normas que desarrollan los principios constitucionales de financiación autonómica son fundamentalmente dos:

- Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
- Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

La LOFCA desarrolla el régimen básico de financiación de las Comunidades Autónomas. Para ello, crea el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano que tiene como objetivo la cooperación entre entes territoriales y el Ministerio de Hacienda. En materia de fondos, identifica los siguientes:

- Fondo de Compensación interterritorial: Se establece en el ámbito de las inversiones para corregir los desequilibrios entre territorios.
- Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales: Garantiza que los servicios públicos fundamentales se prestan con un nivel de calidad suficiente en todo el territorio. Está ajustado al número de habitantes de cada Comunidad.
- Fondo de Suficiencia Global: Es la diferencia entre las necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas y la suma de su capacidad tributaria con el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.

Por su parte, la LOEPSF consagra dos principios fundamentales:

- La estabilidad presupuestaria, entendida como la situación de equilibrio o superávit estructural.
- La sostenibilidad financiera, entendida como la capacidad de financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial.

Uno de los principales elementos de esta Ley es la regla de gasto, que establece que el incremento de gasto de las diferentes Administraciones Públicas no podrá superar la tasa de crecimiento del PIB en el medio plazo. Asimismo, establece la necesidad de contar con planes económico-financieros para aquellas Administraciones que se desvíen de los objetivos de déficit y deuda pública. En última instancia, instaura medidas de cumplimiento forzoso y tutelas del Estado en el ámbito de las competencias financieras de los entes territoriales.

4 LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

4.1 REGULACIÓN CONSTITUCIONAL

La Constitución regula la Administración Local en sus artículos 140 a 142. Analicémoslos en una primera instancia, antes de estudiar los detalles:

- En primer lugar, se garantiza la autonomía de los municipios, elemento básico del régimen local. Dentro de estos municipios, se indica en el artículo 140 CE que *“gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto”*. Por tanto, observamos que aparecen tres conceptos:
 - o El Ayuntamiento, órgano de gobierno de los municipios.
 - o Los Concejales, representantes elegidos por los vecinos.
 - o El Concejo Abierto, un régimen asambleario a desarrollar por la Ley.
- Por otra parte, la provincia, también cuenta con personalidad jurídica propia y está derivada de la primigenia división territorial del siglo XIX y a la que ya nos hemos referido anteriormente. Es más, el constituyente ha consolidado este extremo, ya que el artículo 141 CE indica que *“cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica”*. El gobierno de las provincias son las Diputaciones u otras equivalentes. También se pueden crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia, como las mancomunidades de municipios, las comarcas u otras. Finalmente, las islas tienen unos órganos de gobierno específicos y equivalentes a las Diputaciones, que son los Cabildos y Consejos Insulares.
- Finalmente, en el ámbito financiero, el artículo 142 CE indica que *“las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”*.

Existe, por su parte, legislación de desarrollo constitucional sobre el régimen de las Entidades Locales. Destacaremos algunas normas a las que nos referiremos más adelante:

- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
- La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).
- Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid (LCREM).
- Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona (LREMB).
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL).

4.2 LA AUTONOMÍA LOCAL

En primer lugar, debe entenderse que las Entidades Locales no cuentan con potestad legislativa. Exclusivamente disponen de capacidad reglamentaria. Por tanto, se trata de entidades que realizan una función de gestión y administración.

Es más, tienen de hecho naturaleza corporativa, constituyendo entidades cuyo objeto es la defensa de sus intereses; en concreto, la de sus habitantes, que les unen lazos de vecindad local. Pero, tal y como veremos más adelante, estos elementos se han ampliado hasta constituir incluso agrupaciones de Entes Locales, de naturaleza asociativa, pero no formados directamente por los vecinos, sino por otros entes. Sin embargo, esta última extensión ha sido, en ocasiones, discutida, ya que en numerosos casos dichos entes no tienen un objetivo general, sino que se crean para dar satisfacción a intereses específicos.

El artículo 137 CE consagra el precepto de autonomía local, ya que indica que “*el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses*”. El concepto de autonomía es importante y queda garantizado por la propia Constitución. No obstante, debe entenderse que autonomía no es soberanía, luego el poder otorgado es, en todo caso, limitado.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el concepto de autonomía local. Según el mismo, existe habitualmente una concurrencia de intereses entre los diferentes órganos territoriales. En consecuencia, debe interpretarse siempre mediante el prisma de la proporcionalidad en cuanto a la participación de cada entidad en los intereses comunes.

El artículo 5 LRBR consagra el principio de autonomía local mediante la atribución de la capacidad jurídica a las Entidades Locales. Su tenor literal es el siguiente: “*Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes*”.

4.2.1 LA DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL

Cabría plantearnos, en este momento, cómo las Entidades Locales pueden garantizar su autonomía. Debemos distinguir dos escenarios:

- Si el supuesto conflicto proviene de una norma con rango de Reglamento, la Entidad Local podrá recurrirla ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en diferentes instancias según el órgano que haya dictado dicha norma.
- Si el supuesto conflicto se materializa en una norma con rango de Ley, es el Tribunal Constitucional el que debe pronunciarse. Sin embargo, la Constitución nada previó en tal sentido, ya que originariamente las Entidades Locales no resultaban legitimadas para interponer recursos de inconstitucionalidad, debiendo acudir a aquellos que sí lo estaban, como las Asambleas Legislativas de sus Comunidades Autónomas, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, etc. No obstante, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que se realizó en 1999 introdujo el instrumento del Conflicto en Defensa de la Autonomía Local, que legitima a municipios y provincias para recurrir aquellas Leyes que lesionen su autonomía.

4.3 EL RÉGIMEN COMPETENCIAL

Antes nos hemos referido al reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Pues bien, parece claro que el constituyente no ha contado con las Entidades Locales en este reparto de competencias, sino que remite a desarrollos legislativos posteriores, tanto estatales como autonómicos.

La LRSAL ha modificado, en el año 2013, la LRBRL, estableciendo un marco competencial definitivo de las Entidades Locales. En particular, realiza la siguiente clasificación:

- Competencias propias: solo pueden atribuirse por Ley, y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad.
- Competencias delegadas: nueva regulación.
- Competencias “impropias”: son las no incluidas en las anteriores categorías.
- Cláusula general de competencias: *“El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”*.

4.3.1 LAS COMPETENCIAS PROPIAS

Las competencias propias de los municipios están establecidas por el artículo 25 LRBRL y dependen de la legislación estatal y autonómica:

- a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
- b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
- c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
- d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
- e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
- f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
- g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
- h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
- i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
- j) Protección de la salubridad pública.
- k) Cementerios y actividades funerarias.
- l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
- m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
- n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.
- ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
- o) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género.

Resulta sumamente interesante el apartado “ñ”, que se refiere a la participación de los ciudadanos en el uso de las TIC.

4.3.2 LAS COMPETENCIAS OBLIGATORIAS

Por su parte, el artículo 26 de la misma Ley establece las competencias con las que obligatoriamente cuentan los municipios:

- a) En todos los Municipios:
 - a. alumbrado público,
 - b. cementerio,
 - c. recogida de residuos,
 - d. limpieza viaria,
 - e. abastecimiento domiciliario de agua potable,
 - f. alcantarillado,
 - g. acceso a los núcleos de población y
 - h. pavimentación de las vías públicas.
- b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además:
 - a. parque público,
 - b. biblioteca pública y
 - c. tratamiento de residuos.
- c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además:
 - a. protección civil,
 - b. evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social,
 - c. prevención y extinción de incendios e
 - d. instalaciones deportivas de uso público.
- d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además:
 - a. transporte colectivo urbano de viajeros y
 - b. medio ambiente urbano.

En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios:

- a) Recogida y tratamiento de residuos.
- b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
- c) Limpieza viaria.
- d) Acceso a los núcleos de población.
- e) Pavimentación de vías urbanas.
- f) Alumbrado público.

4.3.3 LAS COMPETENCIAS DELEGADAS

El artículo 27 LRBRL permite tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas la delegación de competencias en las Entidades Locales, en las siguientes materias:

- a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental.
- b) Protección del medio natural.

- c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer.
- d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la Comunidad Autónoma.
- e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil.
- f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes.
- g) Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, con estricta sujeción al alcance y condiciones que derivan del artículo 149.1.28.^a de la Constitución Española.
- h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo.
- i) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales.
- j) Promoción y gestión turística.
- k) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos.
- l) Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del Estado.
- m) Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado.
- n) Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa.
- o) Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

4.3.4 LA ATRIBUCIÓN DE NUEVAS COMPETENCIAS

A los municipios se les pueden atribuir nuevas competencias. Las mismas pueden provenir tanto de lo previsto en el Estatuto de Autonomía como por leyes sectoriales de las Comunidades Autónomas a las que pertenezcan. Como ejemplo, podemos citar la atención social primaria, educación, defensa de los consumidores, inspección sanitaria o prevención de la drogadicción.

Esto ha sido objeto de desarrollo por la LRSAL. En particular, el legislador debe evaluar la conveniencia de implantar los nuevos servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.

La ley atributiva debe acompañarse de una memoria económica y prever los medios financieros que se van a aportar a la Entidad Local para el ejercicio de la nueva competencia. También debe precisarse la competencia municipal atribuida, garantizando la no duplicidad. No debe olvidarse que la Ley citada tenía como objeto garantizar que cada competencia era ejercida únicamente por una Administración.

4.3.5 LAS COMPETENCIAS IMPROPIAS

No entraremos en demasiado detalle en este punto. Para determinadas Entidades Locales, se ha incluido una cláusula de subsidiariedad, que permite ejercer cualquier competencia que no esté

expresamente atribuida a otra Administración Pública. Esto ocurre, por ejemplo, con la ciudad de Madrid, a través de la LCREM.

4.4 LA FINANCIACIÓN DE LOS MUNICIPIOS

El marco jurídico de las Entidades Locales se completa con una importante Ley que afecta a su financiación, la LRHL.

La Constitución establece que los tributos deben regularse en virtud de ley (artículo 31). Recordemos que las Entidades Locales no disponen de capacidad legislativa, por lo tanto, ha debido crearse una norma de este rango que regule el régimen tributario con el que cuentan.

4.4.1 RECURSOS FINANCIEROS

A continuación, se indican los recursos económicos con los que cuentan las Entidades Locales:

- a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
- b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales.
- c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.
- d) Las subvenciones.
- e) Los percibidos en concepto de precios públicos.
- f) El producto de las operaciones de crédito.
- g) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
- h) Las demás prestaciones de derecho público.

En el caso de los tributos propios, y en particular, de los impuestos, la LRHL establece que los Ayuntamientos exigirán los siguientes:

- Obligatoriamente:
 - o Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
 - o Impuesto sobre Actividades Económicas.
 - o Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
- Opcionalmente:
 - o Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
 - o Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Por último, nos referiremos a la LOEPSF, de la que ya hemos hablado con anterioridad, en la que figuraban ciertos preceptos que, en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, eran de aplicación a todas las administraciones públicas, incluidas las Entidades Locales. Estos principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera fueron adaptados a la normativa básica de la administración local a través de la LRSAL.

4.5 LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN LOCAL

De acuerdo con el artículo 3 LRBRL, son entidades locales territoriales:

- a) El Municipio.
- b) La Provincia.
- c) La Isla en los archipiélagos balear y canario.

Gozan, asimismo, de la condición de Entidades Locales:

- a) Las Entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas o reconocidas por las Comunidades Autónomas (caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías y lugares anejos).
- b) Las Comarcas u otras Entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con la Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía.
- c) Las áreas metropolitanas.
- d) Las Mancomunidades de Municipios.

Desarrollaremos, a continuación, estas entidades.

4.5.1 EL MUNICIPIO

El Municipio es la entidad local básica. Cuenta con personalidad jurídica, por tanto, dispone de capacidad plena para llevar a cabo sus funciones. Ya vimos con anterioridad que su gobierno corresponde al Ayuntamiento, compuesto por el Alcalde y los Concejales.

Sus elementos básicos son:

- El territorio.
- La población.
- La organización.

4.5.1.1 EL TERRITORIO

El territorio en el que el Ayuntamiento ejerce sus competencias se denomina término municipal. Cada municipio únicamente puede pertenecer a una provincia.

Las Comunidades Autónomas pueden crear o suprimir municipios, así como alterar sus términos municipales.

4.5.1.2 LA POBLACIÓN

El Código Civil dispone de numerosos preceptos en relación a la vecindad civil. No es objeto de este tema desarrollar este extremo. Sí nos referiremos a que, según la LRBRL, toda persona que viva en España debe inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Se trata de un registro administrativo donde constan los vecinos y que sirve para determinar la población del municipio.

Los Ayuntamientos cuentan con numerosas obligaciones para el correcto mantenimiento del Padrón, en colaboración también con el Instituto Nacional de Estadística.

El artículo 18 LRBRL establece los derechos y obligaciones de los vecinos, que se relacionan a continuación:

- a) Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral.
- b) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración municipal.
- c) Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y acceder a los aprovechamientos comunales, conforme a las normas aplicables.
- d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales.
- e) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución.
- f) Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley.
- g) Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio.
- h) Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el artículo 70 bis.
- i) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes.

4.5.1.3 LA ORGANIZACIÓN

Antes de abordar la organización propiamente dicha de los Ayuntamientos, analicemos el mecanismo de elección de los Concejales.

Cada término municipal constituye una circunscripción en la que se elige el número de Concejales que resulte de la aplicación de la siguiente escala:

Hasta 250 residentes	5
De 251 a 1.000	7
De 1.001 a 2.000	9
De 2.001 a 5.000	11
De 5.001 a 10.000	13
De 10.001 a 20.000	17
De 20.001 a 50.000	21
De 50.001 a 100.000	25

De 100.001 en adelante, un Concejal más por cada 100.00 residentes o fracción, añadiéndose uno más cuando el resultado sea un número par.

La atribución de los puestos de Concejales en cada Ayuntamiento se realizará siguiendo el sistema D'Hondt, con la única salvedad de que no son tenidas en cuenta aquellas candidaturas que no obtengan, por lo menos, el 5 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción.

El legislador ha diseñado una estructura organizativa en los Ayuntamientos proporcional a la población y, en consecuencia, a los recursos de los que disponen. Las reglas son las siguientes:

- a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos.
- b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.
- c) En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno.

4.5.1.3.1 EL ALCALDE

El Alcalde es el Presidente de la Corporación y dispone de las siguientes funciones:

- a) Dirigir el gobierno y la administración municipal.
- b) Representar al ayuntamiento.
- c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la LRBRL y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno Local, y de cualesquiera otros órganos municipales cuando así se establezca en disposición legal o reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad.
- d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.
- e) Dictar bandos.
- f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la LRHL, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas.
- g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.
- h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre.
- i) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.

- j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.
- k) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.
- l) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía.
- m) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno.
- n) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.
- o) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto.
- q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.
- r) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento.
- s) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales.

Al Alcalde le sustituyen los Tenientes de Alcalde.

El procedimiento de elección del Alcalde es el siguiente:

- a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas.
- b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado electo.
- c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejil que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente Municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.

En los Municipios comprendidos entre 100 y 240 habitantes pueden ser candidatos a Alcalde todos los concejales; si alguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado electo; si ninguno obtuviese dicha mayoría, será proclamado alcalde el Concejil que hubiere obtenido más votos populares en las elecciones de Concejales.

El Alcalde puede ser destituido de su cargo mediante moción de censura adoptada por la mayoría absoluta del número legal de Concejales. La moción debe ser suscrita al menos por la tercera parte de los Concejales e incluir el nombre del candidato propuesto para Alcalde, quien quedará proclamado como tal en caso de prosperar la moción. Ningún Concejil puede suscribir durante su mandato más de una moción de censura.

4.5.1.3.2 EL PLENO

El Pleno, por su parte, es una especie de órgano legislativo, si bien nuevamente ponemos de manifiesto que los Ayuntamientos no disponen de capacidad legislativa, por lo que no existe como tal un paradigma de separación de poderes como en el ámbito estatal.

Cuenta con las siguientes competencias:

- a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
- b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; alteración del término municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades; creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.
- c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos.
- d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.
- e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la LRHL.
- f) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización.
- g) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas.
- h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás Administraciones públicas.
- i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.
- j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria.
- k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
- l) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
- m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto - salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la LRHL.
- ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos.
- p) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial.
- q) Las demás que expresamente le confieran las leyes.

4.5.1.3.3 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

La Junta de Gobierno Local se conforma por el Alcalde y un cierto número de concejales nombrados y separados libremente por aquel. En esencia, es un órgano de gobierno y apoyo al Alcalde.

Por último, la LRBRL permite a los municipios el establecer órganos territoriales para la gestión desconcentrada. Por ejemplo, en los municipios de gran población, suele ser habitual el crear Juntas de Distrito.

4.5.1.4 EL CONCEJO ABIERTO

El Concejo Abierto es una forma de gobierno del municipio en la que los vecinos participan en la gestión de los intereses del mismo de una manera directa y asamblearia. Esto es, son los propios vecinos los que sustituyen la función de los Concejales, si bien se mantiene la figura del Alcalde.

La LRBRL establece que se podrá funcionar en régimen de Concejo Abierto en estos casos:

- a) Los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régimen de gobierno y administración.
- b) Aquellos otros en los que, por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable.

Se trata de un régimen basado en la costumbre que la LRBRL ha continuado.

4.5.2 LA PROVINCIA

La Provincia está constituida por una agrupación de municipios y, al igual que estos, cuenta con personalidad jurídica propia para el cumplimiento de sus fines. Su objetivo consiste en garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y, en particular:

- a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal.
- b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado.

4.5.2.1 LAS COMPETENCIAS

Las competencias de las Diputaciones son las siguientes:

- a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada.
- b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención.
- c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcial y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación.

d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.

e) El ejercicio de funciones de coordinación.

f) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

g) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

h) El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia. Cuando la Diputación detecte que estos costes son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes.

i) La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5000 habitantes.

4.5.2.2 LA ORGANIZACIÓN

El órgano de gobierno de la Provincia es la Diputación u otras corporaciones de carácter representativo, según dispone la LRBRL. En relación a esto último, podemos indicar:

- En el caso específico de las provincias del País Vasco, las Diputaciones Forales constituyen un régimen específico previsto en la propia Constitución y en el Estatuto de Autonomía.
- La Diputación Foral de Navarra se transformó en el actual Gobierno de Navarra.
- En las Comunidades Autónomas uniprovinciales, las competencias de la Diputación son asumidas por aquellas, por lo que no existe este órgano como tal, excepto en las Islas Baleares.

Las Diputaciones están formadas por:

- El Presidente.
- Los Vicepresidentes.
- La Junta de Gobierno.
- El Pleno.
- Órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Presidente, la Junta de Gobierno y los Diputados que ostenten delegaciones, siempre que la respectiva legislación autonómica no prevea una forma organizativa distinta en este ámbito y sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno

Como vemos, su estructura organizativa es similar a la de los municipios. Analicemos cada uno de estos órganos.

4.5.2.2.1 EL PRESIDENTE

El Presidente será elegido por los Diputados. Para la elección del Presidente de la Diputación será necesario reunir por lo menos el voto de la mayoría absoluta de número legal de diputados en primera votación, y la mayoría simple en la siguiente.

Al Presidente le corresponden las siguientes competencias:

- a) Dirigir el gobierno y la administración de la provincia.
- b) Representar a la Diputación.
- c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la presente Ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano de la Diputación, y decidir los empates con voto de calidad.
- d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras cuya titularidad o ejercicio corresponde a la Diputación Provincial.
- e) Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión ordinaria esté encomendada a la Diputación.
- f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por 100 de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.
- h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 99.1 y 3 de esta Ley.
- i) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este último supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.
- j) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materia de la competencia del Presidente.
- l) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto.
- n) Ordenar la publicación y ejecución y hacer cumplir los acuerdos de la Diputación.
- ñ) Las demás que expresamente les atribuyan las leyes.
- o) El ejercicio de aquellas otras atribuciones que la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas asigne a la Diputación y no estén expresamente atribuidas a otros órganos.

4.5.2.2.2 EL PLENO

El Pleno está formado por los Diputados y el Presidente.

El número de Diputados correspondiente a cada Diputación se determina según el número de residentes de cada provincia, conforme al siguiente baremo:

Hasta 500.000 residentes	25
De 500.001 a 1.000.000	27
De 1.000.001 a 3.500.000	31
De 3.500.001 en adelante	51

Las Juntas Electorales Provinciales reparten, proporcionalmente y atendiendo al número de residentes, los puestos correspondientes a cada partido judicial, en el décimo día posterior a la convocatoria de elecciones, atendiendo a la siguiente regla:

- a) Todos los partidos judiciales cuentan, al menos, con un Diputado.
- b) Ningún partido judicial puede contar con más de tres quintos del número total de Diputados Provinciales.
- c) Las fracciones iguales o superiores a 0,50 que resulten del reparto proporcional se corrigen por exceso y las inferiores por defecto.
- d) Si como consecuencia de las operaciones anteriores resultase un número total que no coincida, por exceso, con el número de Diputados correspondientes a la provincia, se sustraen los puestos necesarios a los partidos judiciales cuyo número de residentes por Diputado sea menor. Si por el contrario, el número no coincide por defecto, se añaden puestos a los partidos judiciales cuyo número de residentes por Diputado sea mayor.

El Pleno cuenta con las siguientes funciones:

- a) La organización de la Diputación.
- b) La aprobación de las ordenanzas.
- c) La aprobación y modificación de los Presupuestos, la disposición de gastos dentro de los límites de su competencia y la aprobación provisional de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- d) La aprobación de los planes de carácter provincial.
- e) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
- f) La aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios, y el número y régimen del personal eventual.
- g) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
- h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás Administraciones públicas.
- i) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria.
- j) La declaración de lesividad de los actos de la Diputación.
- k) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada en el ejercicio económico exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios, salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por 100 de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- m) La aprobación de los proyectos de obra y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y cuando aún no estén previstos en los Presupuestos.

- ñ) Aquellas atribuciones que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial.
- o) Las demás que expresamente la atribuyan las leyes.

4.5.2.2.3 LA JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno está formada por el Presidente y una serie de Diputados nombrados y cesados libremente por él. Sus funciones son las siguientes:

- a) La asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones.
- b) Las atribuciones que el Presidente le delegue o le atribuyan las leyes.

4.5.3 LA ISLA

El constituyente ha establecido la Isla como un tercer tipo de Entidad Local. Por sus especificidades territoriales, sus órganos de gobierno no se establecen a nivel de provincia, sino de la propia isla. Se trata de los siguientes:

- Cabildos Insulares, en Canarias.
- Consejos Insulares, en Baleares.

No entraremos en demasiado detalle, ya que la LRBRL es prácticamente aplicable a estos órganos en los mismos términos que lo dispuesto para las Diputaciones, con ciertas consideraciones más específicas para el caso de los Cabildos.

4.5.4 LAS ENTIDADES DE ÁMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPIO

Las Comunidades Autónomas tienen capacidad de regular las Entidades Locales de su territorio de ámbito inferior al municipio. Se trata de entidades de origen histórico o con ciertas especificidades territoriales o sociales que hacen conveniente su constitución como entidad local. Hablamos, en general, de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos o pedanías, entre otros.

4.5.5 LAS COMARCAS

La Comarca es una agrupación de municipios que tiene como finalidad la realización de una gestión propia o la prestación conjunta de servicios de una manera más eficiente o adecuada. Son creadas, en todo caso, por la Comunidad Autónoma si así lo prevén sus Estatutos.

Los municipios que se integran en las comarcas no pierden, en ningún caso, las competencias obligatorias que establece la LRBRL.

4.5.6 LAS ÁREAS METROPOLITANAS

Las áreas metropolitanas son un tipo de Entidad Local que se pueden constituir en grandes núcleos de población, donde se necesita coordinar entre los municipios la realización de obras o prestación conjunta de servicios.

Se crean por Ley de la Comunidad Autónoma, si así lo prevé su Estatuto de Autonomía. En todo caso, requiere de audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectadas.

4.5.7 LAS MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS

Por último, la mancomunidad de municipios es una asociación de los mismos con el objetivo de realizar una ejecución común de obras y servicios de su competencia. A diferencia de las comarcas, cuentan con personalidad jurídica y se constituyen mediante unos Estatutos, cuyo procedimiento de aprobación se regula por la legislación autonómica.

5 CONCLUSIONES

En este tema se ha analizado en detalle la regulación constitucional y legislativa de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.

Las Comunidades Autónomas son entes territoriales que se constituyeron progresivamente, cuentan con capacidad legislativa y unas competencias definidas en la propia Constitución y en sus Estatutos de Autonomía. España no es un estado federal, por lo que el poder judicial y el constituyente son únicos y no dependientes de los entes territoriales.

Nuestro Estado Autonómico es asimétrico. Por una parte, se ha construido en un esquema de dos velocidades, a través de las previsiones de los artículos 143 y 151 CE, así como de los preceptos específicos para territorios que contaban con especificidades o derechos históricos. Por otra parte, el régimen de financiación mixto también es otro claro ejemplo de esta asimetría.

Las Entidades Locales son instituciones corporativas y administrativas, que no cuentan con capacidad de dictar normas con rango de Ley. Las principales son el municipio, la provincia y la isla.

6 RESUMEN ESQUEMÁTICO

- Comunidades Autónomas:
 - El Estado Autonómico.
 - Cuentan con una autonomía reconocida con ciertos límites:
 - Solidaridad.
 - Igualdad.
 - Libre circulación.
 - Acceso a la autonomía:
 - Provincias limítrofes.
 - Islas.
 - Provincias con entidad regional histórica.
 - Formas de constitución:
 - Artículo 143: Vía lenta.
 - Artículo 151: Vía rápida.
 - Norma fundamental: Estatuto de Autonomía.
 - Organización política:
 - Capacidad legislativa y reglamentaria.
 - Competencias:
 - Principio de territorialidad.
 - Tipos:
 - Competencias asumibles por las Comunidades Autónomas: 148 CE.
 - Competencias exclusivas del Estado: 149 CE.
 - Cláusula de prevalencia.
 - Órganos políticos:
 - Asamblea Legislativa.
 - Consejo de Gobierno.
 - Presidente.
 - Sistema de fuentes:
 - Leyes marco.
 - Leyes de transferencia o delegación.
 - Leyes de armonización.
 - Organización administrativa:
 - Libertad de configuración.
 - Colaboración y cooperación entre Comunidades Autónomas.
 - Financiación:
 - Recursos propios, participación de otros y diversos fondos.
 - Principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Regla de gasto.
- Administración Local:
 - Autonomía local:
 - Capacidad reglamentaria pero no legislativa.
 - Entidades con naturaleza corporativa por relaciones de vecindad para la defensa de intereses comunes.
 - Competencias:
 - Propias.
 - Delegadas.
 - Impropias.
 - Cláusula general.
 - Financiación:

- Recursos propios y participación de otros.
- Principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Regla de gasto.
- Entidades Locales:
 - Municipio:
 - Gobernado por el Ayuntamiento.
 - Organización:
 - Alcalde.
 - Pleno.
 - Junta de Gobierno Local.
 - Concejo abierto: Régimen asambleario.
 - Provincia:
 - Gobernada por la Diputación.
 - Organización:
 - Presidente.
 - Pleno.
 - Junta de Gobierno.
 - Isla:
 - Organización:
 - Cabildos, en Canarias.
 - Consejos Insulares, en Baleares.
 - Otros de ámbito territorial inferior al municipio.
 - Comarcas:
 - No tienen personalidad jurídica.
 - Áreas metropolitanas:
 - Para núcleos de gran población.
 - Mancomunidades de municipios:
 - Tienen personalidad jurídica.

7 GLOSARIO

- CE: Constitución Española de 1978.
- LRJSP: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- LOFCA: Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
- LOEPSF: Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- LRHL: Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- LRBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- LRSAL: La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
- LCREM: Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.
- LREMB: Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona.
- STC: Sentencia del Tribunal Constitucional.

8 TEST

8.1 PREGUNTAS DE TEST

- 1) Señale la respuesta correcta sobre la creación de las Comunidades Autónomas:
 - a) Todas las provincias de España deben enmarcarse en el ámbito de una Comunidad Autónoma.
 - b) El Constituyente previó dos formas de acceso a la autonomía.
 - c) Las Comunidades Autónomas regulan su autonomía de manera independiente de las Cortes Generales a través de su Estatuto.
 - d) Todas las anteriores son falsas.

- 2) ¿Cuál de las siguientes competencias es ejercida exclusivamente por el Estado?
 - a) Urbanismo.
 - b) Turismo
 - c) Ganadería.
 - d) Telecomunicaciones.

- 3) Supongamos que existe una competencia no exclusiva del Estado. ¿Quién puede ejercerla?
 - a) La Comunidad Autónoma, si así lo prevé su Estatuto de Autonomía.
 - b) El Estado, en todo caso.
 - c) La Comunidad Autónoma, si realiza una Ley, aunque no lo prevea su Estatuto de Autonomía.
 - d) Todas las anteriores son falsas.

- 4) El Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma:
 - a) Es un órgano independiente dentro del territorio.
 - b) Su Presidente es nombrado por la Asamblea Legislativa.
 - c) Contra sus sentencias no cabe recurso alguno, salvo en vía del Tribunal Constitucional.
 - d) Todas las anteriores son falsas.

- 5) ¿Qué significa la regla de gasto establecida por la LOEPSF?
 - a) El incremento de gasto de las Administraciones Públicas no podrá superar la tasa media de crecimiento del PIB en el medio plazo.
 - b) El superávit generado debe utilizarse exclusivamente para amortizar la deuda pública.
 - c) Todo incremento de gasto debe financiarse con un aumento de los ingresos en la misma cuantía.
 - d) Las Administraciones Públicas no pueden incrementar su gasto si así lo dispone la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

- 6) ¿Qué instrumento jurídico pueden utilizar las Entidades Locales si la Comunidad Autónoma realiza una Ley que supuestamente invade sus competencias?
 - a) El recurso contencioso-administrativo.
 - b) El recurso de inconstitucionalidad, de manera directa.
 - c) El recurso de inconstitucionalidad, a través del Presidente del Gobierno o del Defensor del Pueblo.
 - d) El conflicto en defensa de la autonomía local.

- 7) Si una vez constituido el Pleno de un Ayuntamiento, el candidato a Alcalde no consigue mayoría absoluta en la primera votación:
- a) Se elige por sorteo.
 - b) Es designado Alcalde la persona que designe el partido con la lista más votada.
 - c) Es designado Alcalde la persona que encabece la lista más votada.
 - d) Se repite la votación y bastará una mayoría simple. Si no se consigue, se convocarán de nuevo elecciones.
- 8) ¿Qué órgano municipal tiene la competencia de aprobar las ordenanzas?
- a) El Alcalde.
 - b) La Junta de Gobierno.
 - c) El Pleno, en todo caso.
 - d) El Pleno, salvo para la ordenanza de reglamento orgánico.
- 9) La implantación del siguiente impuesto es obligatoria para las Entidades Locales:
- a) El Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
 - b) El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
 - c) El Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
 - d) El Impuesto de Actividades Económicas.
- 10) Señale la afirmación correcta sobre las Entidades Locales:
- a) Las mancomunidades de municipios pueden constituirse libremente por los mismos.
 - b) Las áreas metropolitanas pueden constituirse sobre cualquier grupo de municipios.
 - c) Las mancomunidades de municipios cuentan con personalidad jurídica.
 - d) Las comarcas y las mancomunidades de municipios son entidades idénticas, en esencia.

8.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	b
2	d
3	a
4	d
5	a
6	d
7	c
8	c
9	d
10	c

9 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

9.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. CE: Constitución Española de 1978.
2. LRJSP: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3. LOFCA: Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
4. LOEPSF: Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
5. LRHL: Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
6. LRBRL: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
7. LRSAL: La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
8. LCREM: Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.
9. LREMB: Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona.